

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0825122-44.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº 0893052-49.2025.8.14.0301

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DISTRITAL DE ICOARACI

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

INTERESSADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

INTERESSADA: L. A. D. S.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

***Ementa:* DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL INTERNA. BAIRRO DA PRATINHA. JURISDIÇÃO DA COMARCA DA CAPITAL (SEDE) EM DETRIMENTO DAS VARAS DISTRITAIS DE ICOARACI. PROCEDÊNCIA.**

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Distrital de Icoaraci em face do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de Ação de Busca e Apreensão.
2. A controvérsia reside na definição da competência territorial para processar o feito, uma vez que o réu reside no Bairro da Pratinha. O Juízo da Capital determinou a redistribuição para o Distrito de Icoaraci, enquanto este sustenta que o referido bairro não integra sua circunscrição territorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se o Bairro da Pratinha, em Belém/PA, integra a jurisdição territorial das Varas Distritais de Icoaraci ou se pertence à jurisdição das Varas Cíveis da sede da Comarca de Belém.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Nos termos do art. 46 do CPC, a ação fundada em direito pessoal deve ser proposta, em regra, no foro do domicílio do réu.
2. A organização administrativa do Município de Belém, estabelecida pela Lei Municipal nº 7.682/1994, vincula o Bairro da Pratinha ao Distrito Administrativo do Benguí (DABEN), e não ao Distrito Administrativo de Icoaraci (DAICO).
3. O Provimento nº 006/2012-CJRMB, que delimita a jurisdição das Varas Distritais de Icoaraci, não inclui o Bairro da Pratinha no rol de bairros sob a competência daquela unidade judiciária.
4. A jurisprudência consolidada da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça firma o entendimento de que os feitos envolvendo residentes no

Bairro da Pratinha devem ser processados perante as Varas da sede da Comarca de Belém, dada a ausência de previsão normativa que atribua tal competência ao Distrito de Icoaraci.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente. Competência do Juízo suscitado (1ª Vara Cível e Empresarial de Belém).

Tese de julgamento:

“1. O Bairro da Pratinha não integra a jurisdição das Varas Distritais de Icoaraci, conforme a delimitação do Provimento nº 006/2012-CJRMB. 2. A competência territorial para processar e julgar demandas cujas partes residam no Bairro da Pratinha pertence às Varas Cíveis da sede da Comarca de Belém.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 66, II, 951 e 955, parágrafo único, II; RITJPA, art. 133, XI, "d"; Lei Municipal de Belém nº 7.682/1994; Provimento nº 006/2012-CJRMB.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, CC nº 0801979-36.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, Seção de Direito Privado, j. 21.05.2020; TJPA, CC nº 2167483, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Seção de Direito Privado, j. 22.08.2019; TJPA, CC nº 1675820, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, Seção de Direito Privado, j. 25.04.2019.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de **CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA** suscitado pelo **JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DISTRITAL DE ICOARACI** em face do **JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM**, nos autos da **AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR** nº 0893052-49.2025.8.14.0301, ajuizada por instituição financeira (**AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A**) em face da parte devedora, **L. A. D. S.**, cujo endereço é situado no Bairro da **Pratinha**, na cidade de Belém/PA.

Consoante se extrai dos autos, a ação originária foi inicialmente distribuída ao Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, sendo posteriormente redistribuída ao Juízo da 2ª Vara Distrital de Icoaraci.

O Juízo Distrital, por sua vez, suscitou o presente conflito ao fundamento de que o endereço

informado — Passagem União, nº 51, Bairro da **Pratinha**, CEP 66816-027, Belém/PA — não integra a circunscrição territorial de Icoaraci, conforme delimitação prevista no Provimento nº 006/2012-CJRMB.

É dizer, sobreveio controvérsia acerca da competência territorial para processamento do feito, culminando na suscitação do presente conflito.

É o relatório.

DECIDO.

O conflito é tempestivo e merece ser conhecido, por preencher os requisitos dos arts. 66, II e 951 e seguintes do Código de Processo Civil.

Antes de analisar o presente destaco que o vou decidir monocraticamente com fundamento nos art. 955, p. único, II do CPC e art. 133, XI, alínea 'd' do Regimento Interno deste Tribunal, os quais possuem a seguinte dicção:

“Art. 955.

(...)

Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em:

I - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

II - tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.”

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte;”

A matéria encontra-se pacificada no âmbito desta Corte, o que autoriza o julgamento monocrático.

Acerca da possibilidade de fazê-lo colaciona a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni:

“Havendo jurisprudência dominante do tribunal sobre a questão suscitada (ou ainda do Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça), o relator poderá decidir de plano o conflito, monocraticamente, racionalizando-se por aí a atividade judiciária.”
(MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 3ª Ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, pág. 175).

A controvérsia restringe-se à definição da unidade jurisdicional competente para processar e julgar a demanda, em razão da divergência quanto à vinculação territorial do **Bairro da Pratinha**, onde reside a parte ré.

O Juízo da 1ª Vara Cível de Belém entende que o bairro integraria o Distrito de Icoaraci. O Juízo Distrital de Icoaraci, por sua vez, sustenta que a Pratinha pertence à área central de Belém.

Passo a julgar.

1. Regra geral de competência

Nos termos do art. 46 do CPC, a ação fundada em direito pessoal deve ser proposta no **foro do domicílio do réu**.

A controvérsia não envolve cláusula de eleição de foro, mas definição da competência territorial interna da Comarca de Belém, delimitada por norma de organização judiciária.

Assim, impõe-se verificar a qual distrito administrativo pertence o Bairro da Pratinha.

2. Organização administrativa do Município de Belém

Segundo a Lei Municipal n. 7.682, de 05 de janeiro de 1994, o Município de Belém é dividido administrativamente em oito distritos, a saber:

- **DABEL** (Distrito Administrativo de Belém - Centro)
- **DABEN** (Distrito Administrativo do Benguí)
- **DAENT** (Distrito Administrativo do Entroncamento)
- **DAGUA** (Distrito Administrativo do Guamá)
- **DAICO** (Distrito Administrativo de Icoaraci)
- **DAMOS** (Distrito Administrativo de Mosqueiro)
- **DAOUT** (Distrito Administrativo de Outeiro)
- **DASAC** (Distrito Administrativo da Sacramenta)

Conforme se vê em <https://codem.belem.pa.gov.br/mapas/distritos-administrativos/> [\[https://codem.belem.pa.gov.br/mapas/distritos-administrativos/\]](https://codem.belem.pa.gov.br/mapas/distritos-administrativos/), o **Bairro da Pratinha** integra o **Distrito Administrativo do Benguí (DABEN)**, e não o Distrito Administrativo de Icoaraci.

Ademais, referido bairro não está no rol dos bairros abrangidos pela jurisdição das Varas Distritais de Icoaraci, conforme dispõe o Provimento nº 006-2012-CJRMB, em que o TJPA vem, em seu art. 1º:

Art. 1º - **Esclarecer** que a jurisdição das Varas Distritais Cíveis e Criminais de Icoaraci compreende os bairros do **Parque Guajará, Tenoné, Campina de Icoaraci, Águas Negras, Ponta Grossa, Agulha, Paracuri, Maracacuera, Brasília, São João de Outeiro, Água Boa, Itaiteua e as ilhas localizadas em Icoaraci.**

Destarte, não há ato normativo municipal ou estadual que inclua a Pratinha na circunscrição territorial de Icoaraci.

Nesse sentido, os seguintes arestos desta Seção de Direito Privado do E. TJPA:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI X 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. AÇÃO DISTRIBUÍDA AO JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE BELÉM COMARCA DE BELÉM, SENDO REDISTRIBUÍDO PARA A VARA DISTRITAL DE ICOARACI, EM RAZÃO DE O CONSUMIDOR POSSUIR DOMICÍLIO NO BAIRRO DA PRATINHA. JUÍZO DE ICOARACI QUE SUSCITA O CONFLITO NEGATIVO, ...Ver ementa completa CONSIDERANDO QUE O BAIRRO DA PRATINHA NÃO COMPREENDE OS BAIRROS ABRANGIDOS PELA JURISDIÇÃO DAS VARAS DISTRITAIS. APLICAÇÃO DO PROVIMENTO Nº 006/2010-CJRMB.

I- Em que pese constar no site dos Correios a informação de que o bairro da Pratinha estaria nos limites a circunscrição do distrito de Icoaraci, referido bairro não está no rol dos bairros abrangidos pela jurisdição das Varas Distritais de Icoaraci, conforme dispõe o Provimento nº 006-2012-CJRMB. II- Precedentes do Tribunal (Ac . 2167483 e Ac. 1675820) III- Conflito negativo conhecido, para declarar a competência do Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar o feito.

(TJ-PA - CC: 08019793620198140000, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2020, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. FILHO MENOR. DOMICÍLIO DO DETENTOR DA GUARDA. BAIRRO DO TAPANÃ. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE BELÉM. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Ré é detentora da filha do casal, absolutamente incapaz, sendo o foro do seu domicílio o competente para processar e julgar a Ação. 2. O bairro do Tapanã não está entre os bairros abrangidos pela jurisdição das Varas Distritais de Icoaraci – Pará, conforme Provimento nº 006-2012-CJRMB, sendo os feitos em que as partes residem no referido bairro distribuídos para as varas de Belém. 3. Assim, forçoso é concluir que a competência para julgar o feito é da 7ª Vara de Família de Belém e, portanto, do juízo suscitado. 4. Conflito conhecido e provido, para declarar a competência do juízo suscitado. Acordam os Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA E DAR-LHE PROVIMENTO, para declarar a competência do juízo suscitado para processar e julgar o feito.

(2167483, Não Informado, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador Seção de Direito Privado, Julgado em 2019-08-22, Publicado em 2019-09-04)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO (ART. 53, INC. II, DO CPC). CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETENCIA DE NATUREZA RELATIVA. SUMULA 33 -STJ - A INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO PODE SER DECLARADA DE OFÍCIO. BAIRRO DO TAPANÃ. DOMICÍLIO DA ALIMENTANDA. FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DETERMINADA PELO PROVIMENTO Nº 006/2012-CJRMB/TJPA QUE DEFINE A JURISDIÇÃO DAS VARAS DISTRITAIS DE ICOARACI. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 7ª vara de família de Belém
(1675820, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador Seção de Direito Privado, Julgado em 2019-04-25, Publicado em 2019-04-26)

3. Reflexos na competência jurisdicional

As Varas Distritais possuem competência territorial delimitada segundo os distritos administrativos correspondentes.

A 2ª Vara Distrital de Icoaraci detém competência apenas sobre feitos oriundos da área geográfica do Distrito Administrativo de Icoaraci.

Não pertencendo a Pratinha ao referido distrito, não há fundamento jurídico para fixar a competência da Vara Distrital de Icoaraci.

Logo, a competência deve permanecer com as Varas Cíveis da sede da Comarca de Belém.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO **PROCEDENTE** O PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, a fim de determinar competente o **JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA**.

Determino o imediato retorno dos autos ao Juízo declarado competente, vedada nova redistribuição sob o mesmo fundamento.

Comunique-se essa decisão aos juízos em conflito.

P. R. I. C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora